



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.010395/2019-04

SUMÁRIO

PROPONENTE:

MARCELO CUNHA RIBEIRO, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN.

IRREGULARIDADE DETECTADA:

Divulgar de maneira inadequada informação relevante sobre os negócios da CSN, em possível infração ao artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976^[1] c/c os artigos 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM 358/2002^[2].

PROPOSTA:

Pagar à CVM o valor de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.010395/2019-04

RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por **MARCELO CUNHA RIBEIRO** (doravante denominado "MARCELO RIBEIRO"), na qualidade de Diretor de Relações com Investidores ("DRI") da Companhia Siderúrgica Nacional (doravante denominada "CSN"), no âmbito do Processo Administrativo CVM SEI 19957.010395/2019-04, **previamente à lavratura de Termo de Acusação** pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP").

DA ORIGEM

2. O processo teve origem na análise pela SEP (i) dos esclarecimentos prestados pela CSN sobre notícia veiculada, em 25.10.2019, no sítio eletrônico de jornal de grande circulação na rede mundial de computadores, intitulada "CSN *adia*

retorno”; e (ii) da conduta do DRI da Companhia, em decorrência das informações constantes da notícia mencionada e de outras relacionadas à teleconferência de apresentação do 3º Formulário de Informações Trimestrais (“ITR”) de 2019.

DOS FATOS

3. Em 24.10.2019, às 10h05, a Companhia arquivou no Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais (“Sistema IPE”) Comunicado ao Mercado, tipo “*Apresentações a analistas/agentes do mercado*” (“Comunicado ao Mercado de 24.10.2019”), tendo realizado “webcast” de “*Apresentação do Resultado do 3º ITR de 2019 (3T19)*” no mesmo dia às 11h (horário de Brasília).

4. No dia 25.10.2019, foi enviado à Companhia, pela Brasil Bolsa Balcão - B3, o Ofício por meio do qual foi requerida a manifestação da CSN sobre a veracidade das afirmações veiculadas na notícia intitulada “*CSN adia retorno*”, em mídia digital, da mesma data, por meio da qual foi divulgado que (i) a expectativa da CSN seria o crescimento do EBITDA em 30%, em 2020, principalmente no setor de mineração; e (ii) em 2021, a Companhia teria uma dívida duas vezes maior que o seu EBITDA.

5. Em 28.10.2019, foi encaminhado o Comunicado ao Mercado de 28.10.2019 contendo a manifestação da Companhia em relação ao ofício encaminhado pela B3, com as seguintes e principais alegações:

“A Companhia esclarece que, em 24 de outubro de 2019 realizou uma teleconferência, previamente agendada e com ampla participação do mercado, para divulgação das informações trimestrais referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019 (...). Na ocasião, foram prestadas informações sobre o mercado, dívida e investimentos da Companhia.

No início da Teleconferência, a Companhia esclareceu que as declarações feitas na ocasião sobre negócios e informações operacionais e financeiras eram meras expectativas ou tendências e se baseavam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia, não se constituindo em projeções e não representando garantia de desempenho pela CSN.

Todas as suas projeções já foram devidamente divulgadas e atualizadas, conforme o caso, via Fato Relevante e em seu Formulário de Referência. Não havendo, até o presente momento, nenhuma nova projeção ou atualização a ser informada.

Especificamente no tocante ao crescimento do EBITDA, vale ressaltar que a menção em destaque foi feita durante resposta a pergunta de um analista durante a Teleconferência e está descontextualizada, não se referindo ao crescimento de EBITDA do segmento de mineração, mas sim à possível recuperação da margem EBITDA consolidada da Companhia a níveis próximos de 30%, em virtude de nossas expectativas de manutenção de preços do minério de ferro, em conjunto com a recuperação de margens operacionais da siderurgia após a finalização da reforma do Alto Forno 3, o que impactou

sobremaneira a margem EBITDA do segmento siderúrgico em 2019."

6. Em 04.12.2019, a CSN arquivou Comunicado ao Mercado, referente ao "CSN Investor Tour", realizado em Nova York (versão em português reapresentada em 06.12.2019), com algumas novas projeções, listadas abaixo, as quais não foram arquivadas como Fato Relevante nem mencionadas no Formulário de Referência ("FRE"):

(i) nível de alavancagem próximo de 3,5 vezes o EBITDA em 2019. No Formulário de Referência ("FRE"), a CSN estima alavancagem medida pela razão - dívida líquida pelo EBITDA ajustado - próxima a 3 (três) vezes ao final de 2019, não próximo de 3,5 (três vírgula cinco) vezes;

(ii) consumo aparente de aços planos no Brasil (kt) de 12.917 em 2020;

(iii) produção de placas (kt) de 4.650 em 2020;

(iv) redução total do custo de placa R\$/t para 1.817 em dezembro de 2019;

(v) principais indicadores de performance e EBITDA, em relação à siderurgia, atingindo entre R\$ 100 milhões e R\$ 151 milhões, em 2024;

(vi) projeções de volume de produção EBITDA, em relação à mineração, entre R\$ 60 milhões e R\$ 100 milhões, em 2025;

(vii) indicadores e índices de competitividade e sustentabilidade na CSN; e

(viii) volume de vendas (kton) de 4.300 em 2020;

7. Anteriormente ao evento em comento, foram encaminhados Ofícios de Alerta, em 17.05.2019^[3] e 30.11.2018^[4], a MARCELO RIBEIRO (atual DRI da CSN), relacionados à inobservância aos artigos 14 e 16 da Instrução CVM nº 480/09^[5] ("ICVM 480"), tendo em vista, respectivamente: (i) a divulgação de informações adicionais, em relação ao Comunicado ao Mercado de 21.02.2019, que não constavam do IPE^[6], em teleconferência; e (ii) a inobservância das disposições regulamentares sobre a divulgação, acompanhamento e revisão de projeções, tendo em vista a divulgação de projeções, em relação aos Comunicado ao Mercado de 13.11 e 21.11.2018, que não constavam do IPE, também em teleconferência.

8. Em 20.12.2017, foi enviado Ofício de Alerta ao DRI da CSN, à época^[7], relacionado à inobservância das disposições regulamentares referentes à divulgação, acompanhamento e revisão de projeções, tendo em vista a divulgação de projeções em teleconferência, as quais não constavam do Sistema IPE. Esses ofícios são decorrentes da **conduta** reiterada dos administradores da CSN de se utilizar de teleconferência de apresentação dos resultados para prestar, aos analistas, projeções não divulgadas anteriormente por meio do Empresas.NET^[8].

9. Em 12.12.2019, a Companhia arquivou Comunicado ao Mercado, no qual repetiu a divulgação das projeções já citadas.

10. Em 29.05.2020, foi enviado Ofício^[9] a MARCELO RIBEIRO solicitando esclarecimentos sobre a conduta da CSN e mencionando o Comunicado ao Mercado de 28.10.2019, devido ao fato de, em dois momentos distintos, 25.10 e 04.12.2019, ter sido realizada divulgação inadequada de números relevantes relacionados aos negócios da Companhia, sem que o DRI tivesse adotado, nos termos da regulamentação aplicável, as medidas necessárias à disseminação ampla desses dados.

11. Em 12.06.2020, a SEP recebeu a resposta do DRI da CSN ao Ofício retro mencionado, na qual foi (i) alegado que as declarações questionadas refletiam “*meras expectativas*” para o futuro; e (ii) manifestado o interesse em apresentar proposta para celebração de Termo de Compromisso com o objetivo de encerrar o processo, ocasião em que foi fixada a data-limite de 14.07.2020 para o envio da referida proposta.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

12. De acordo com a SEP:

(i) da análise do áudio da Teleconferência realizada em 25.10.2019, destacam-se as declarações de que a Companhia (a) buscará alcançar o patamar de 20 bilhões de reais em dívida líquida; (b) fará “*incursões*” no mercado de capitais por meio de debêntures; (c) no campo da mineração, está com a situação resolvida, auferindo ganho com “*mercado bom*” ou “*mercado ruim*”; (d) tem como objetivo terminar o ano sem estoques; (e) poderá vender até 8% da mineração; (f) atingirá o resultado projetado para o trimestre, no segmento de siderurgia, no quarto trimestre de 2019; (g) reduzirá para “*menos do que três a dívida EBITDA*”, exceto se “*acontecer alguma coisa muito pontual em termos de câmbio*” ou “*qualquer coisa assim absurda que aconteça*”, sendo que, em 2020, “*desalavanca pra dois*”; (h) estima que o CAPEX de 2020 será 10% a 15% menor que o CAPEX de 2019; e (i) irá faturar 26 bilhões em 2019;

(ii) nos termos do artigo 45 da ICVM 480^[10], o DRI é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários, razão pela qual, se estiver presente em uma reunião com analistas, é responsável por conduzir a exposição de informações (corrigindo eventuais desvios) de maneira a que seja observada a legislação e a regulamentação do mercado de capitais, ainda que a informação tenha sido proferida por outro administrador, cabendo a tal diretor o consequente ajuste da divulgação inapropriada;

(iii) pese o fato de o PROPONENTE ter retificado, na referida teleconferência, a fala de outro diretor informando que se tratava de “*expectativas, não projeções*”, tal ressalva não afasta a inobservância à regulamentação, pois a divulgação já havia ocorrido, de modo que caberia ao DRI se utilizar dos canais oficiais para reproduzir a informação em observância aos deveres previstos nas Instruções CVM nº 358/02 (“ICVM 358”) e CVM nº 480;

(iv) as declarações realizadas no evento podem ser consideradas projeções, o que remete à necessidade de reapresentação do Comunicado ao Mercado de 24.10.2019. O DRI recebeu Ofício de Alerta nesse sentido;

(v) a divulgação de projeção é opcional e é informada na seção 11 do FRE. Por sua vez, a divulgação de tendências (ou expectativa) não deve ser confundida com a divulgação de projeções ou estimativas, por não ser quantificada, conforme consta do item 10.2.10.a do OFÍCIO-CIRCULAR/SEP/Nº 03/2019;

(vi) a análise do comportamento do preço, da quantidade e do volume negociados das ações CSNA3, no dia 24.10.2019, demonstrou oscilação atípica, tendo fechado o pregão com queda de 6,85%, no mesmo sentido do índice Ibovespa (queda de 0,52%);

(vii) em 06.03.2020, foram verificadas notícias divulgadas na mídia, nas quais constavam comentários sobre a dívida líquida da CSN e sobre a possibilidade de venda de parcela do segmento de mineração da Companhia, assunto em

grande medida abordado nas teleconferências anteriormente citadas;

(viii) os fatos que constam dos autos do processo constituem indícios de descumprimento, por parte do PROPONENTE, em 25.10 e em 04.12.2019, do disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 3º e 6º, parágrafo único, da ICVM 358. No caso concreto, há elementos indicativos de que, nos dois momentos, houve uma atuação não aderente à conduta prescrita nos mencionados dispositivos, em relação a diferentes informações da CSN; e

(ix) por se tratar de hipótese de divulgação inadequada de informação relevante sobre os negócios da Companhia, não há que se falar em vantagens obtidas ou prejuízos evitados.

DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

13. Previamente à **lavatura de Termo de Acusação**, MARCELO RIBEIRO apresentou proposta para celebração de Termo de Compromisso com o objetivo de encerrar o processo, na qual propôs pagar à CVM o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio do seu órgão regulador.

14. Além disso, o PROPONENTE alegou que:

(i) *“mesmo que se pudesse considerar eventual falha (...) encontrar-se-ia cessada, tendo em vista que tais informações foram (...) apresentadas ao público de forma clara, objetiva, inteligível e completa”;*

(ii) *“não ocorreu prejuízo ao mercado no caso (...) tendo em vista que o mercado não foi tolhido de qualquer informação da CSN”;* e

(iii) não tem *“até o momento processo sancionador instaurado pela CVM contra ele”;* e

(iv) demonstrou *“boa-fé (...) ao apresentar a presente Proposta em fase pré-sancionadora”.*

15. Adicionalmente, o PROPONENTE se comprometeu a:

(i) implementar *“treinamento, ao menos uma vez durante cada ano social, com todos os executivos que usualmente detém a palavra nas teleconferências de resultados, acerca das regras previstas (...) [na] Instrução CVM 480/09”;*

(ii) esclarecer *“aos participantes e ouvintes sobre a diferença entre (...) projeção e (...) expectativas da administração”*, antes do início das teleconferências de resultados da Companhia; e

(iii) divulgar previamente projeção que vá ser mencionada em teleconferência de resultados por meio de Fato Relevante, corrigindo com a devida publicação, o quanto antes possível, a menção de projeção, no decorrer de teleconferência de resultados, que não tenha sido objeto de divulgação anterior pela CSN.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA (PFE)

16. Em razão do disposto na Instrução CVM nº 607/2019 (art. 83), conforme PARECER n. 00013/2020/GJU - 1/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM - PFE/CVM apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo **opinado pela**

inexistência de óbice legal à celebração de Termo de Compromisso.

17. Com relação ao requisito constante do inciso I (cessação da prática), destacou, em resumo, que:

*“No que toca ao **requisito previsto no inciso I**, registra-se, desde logo, o entendimento da CVM no sentido de que *‘sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, **considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe**(...).*” **(grifado)***

18. Quanto ao requisito constante do inciso II (correção das irregularidades), a PFE/CVM entendeu que:

*“Analisando, por outro lado, quanto ao **requisito previsto no inciso II**, a necessidade de correção das irregularidades, com a consequente indenização dos prejuízos causados, considerado in casu a impossibilidade de individualização dos supostos danos causados, a proposta apresentada contempla o pagamento do citado valor.*

*Por outro lado, no que se refere ao quantum proposto, há que se ressaltar, na linha do Despacho ao PARECER n. 00058/2015/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU (NUP 19957.001313/2015-07) que, *‘como regra geral, não cabe à PFE-CVM analisar a suficiência dos valores apresentados na proposta, salvo quando manifestamente desproporcionais às irregularidades apontadas, com evidente prejuízo às finalidades preventiva e educativa que devem ser observadas na resposta regulatória para a prática de infrações, seja ela consensual ou imperativa’.**

*Dessa forma, via de regra, **a suficiência do valor oferecido, bem como a adequação da proposta, estará sujeita à análise de conveniência e oportunidade a ser realizada pelo Comitê de Termo de Compromisso (...)**” (grifos constam do original) **(grifado)***

19. A PFE/CVM recomendou ainda que fossem excluídas as seguintes previsões para o PROPONENTE:

“(...) (i) Implementar treinamento, ao menos uma vez durante cada ano social, com todos os executivos que usualmente detém a palavra nas teleconferências de resultados, acerca das regras previstas nos arts. 14, 16, 17 e 19, caput e parágrafo único, da Instrução CVM 480/09;

(ii) Antes do início das teleconferências de resultados da CSN, esclarecer aos participantes e ouvintes sobre a diferença entre o que pode ser considerado projeção e o que pode ser considerado meras expectativas da administração, para que assim não haja entendimento

equivocado sobre os pronunciamentos que serão feitos pela administração durante a teleconferência em questão; e

(iii) Caso haja alguma projeção a ser mencionada durante a teleconferência de resultados, que ainda não tenha sido objeto de divulgação pela CSN, promover a divulgação da projeção em questão, por meio de fato relevante, antes do início da teleconferência, bem como atualizar o Formulário de Referência no prazo regulamentar. Caso ocorra, por lapso, a menção de projeção, durante teleconferência de resultados, que não tenha sido objeto de divulgação anterior pela CSN, providenciar o quanto antes possível a divulgação da mesma por meio de fato relevante, bem como atualizar o Formulário de Referência no prazo regulamentar.”

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

20. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), em reunião realizada em 06.10.2020^[11], ao analisar a proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/2019^[12] (“ICVM 607”); (b) o estágio em que o processo se encontra (fase pré-sancionadora); (c) o histórico do PROPONENTE, que não figura em Processos Administrativos Sancionadores instaurados pela CVM; e (d) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de possível infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c os art. 3º e 6º, parágrafo único, da ICVM 358, como, por exemplo, no Processo Administrativo CVM SEI 19957.011091/2019-56 (decisão do Colegiado em 30.06.2010, disponível em <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200630-5.html>)^[13], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da ICVM 607, o CTC decidiu negociar as condições da proposta apresentada.

21. Nesse sentido, e considerando, em especial, (i) o disposto no art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/19, (ii) a fase em que se encontra o processo, (iii) o histórico do PROPONENTE^[14], que não figura em processos administrativos sancionadores instaurados pela CVM, (iii) a condição da CSN entre os emissores de valores mobiliários, (iv) o grau de dispersão acionária da Companhia, (v) o grupo do Anexo 63 da Instrução CVM nº 607/19 no qual as infrações em tese aqui existentes estão inseridas, e (vi) o momento em que ocorreram os fatos narrados no processo, o Comitê sugeriu o aprimoramento da proposta apresentada para a assunção de valor correspondente a **R\$ 510.000,00** (quinhentos e dez mil reais), **em parcela única**, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio do seu órgão regulador, ao qual incumbe, dentre outros, assegurar o funcionamento eficiente e regular desse mercado (art. 4º da Lei nº 6385/76).

22. Cumpre esclarecer que o valor proposto foi calculado da seguinte forma:

Fundamento	Valor
1. Fato Relevante de 25.10.2019	R\$ 300.000,00
	D e

2. Fato Relevante de 04.12.2019	R\$ 300.000,00
Subtotal:	R\$ 600.000,00
3. Desconto de 15% sobre a soma dos itens 1 e 2, em razão da fase em que se encontra o processo e do histórico do PROPONENTE.	(R\$ 90.000,00)
Total:	R\$ 510.000,00

23. Tempestivamente, o PROPONENTE manifestou sua concordância com os termos apresentados pelo Comitê em sua contraproposta.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TEMO DE COMPROMISSO

24. O art. 86 da ICVM 607 estabelece que, além da oportunidade e da conveniência, há outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de termo de compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados, a colaboração de boa-fé e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

25. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de termo de compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

26. À luz do que foi apresentado, o CTC entendeu ser cabível o encerramento do caso em tela por meio de Termo de Compromisso, tendo em vista, notadamente: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/2019 ("ICVM 607"); (b) o estágio em que o processo se encontra (fase pré-sancionadora); (c) o histórico do PROPONENTE, que não figura como acusado em Processos Administrativos Sancionadores instaurados pela CVM; (d) a condição da CSN entre os emissores de valores mobiliários; (e) o grau de dispersão acionária da Companhia; (f) o grupo do Anexo 63 da ICVM 607 no qual as infrações em tese aqui existentes estão inseridas; (g) o momento em que ocorreram os fatos narrados no processo; e (h) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de possível infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c os art. 3º e 6º, parágrafo único, da ICVM 358, como, por exemplo, no Processo Administrativo CVM SEI 19957.011091/2019-56 (decisão do Colegiado em 30.06.2010, disponível em <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200630-5.html>)^[16].

27. Assim, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, o Comitê, em deliberação ocorrida em 27.10.2020^[17], entendeu que o encerramento do presente caso por meio da celebração de Termo de Compromisso, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio do seu órgão regulador, no valor de R\$ 510.000,00

(quinhentos e dez mil reais), afigura-se conveniente e oportuno, sendo suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida.

DA CONCLUSÃO

28. Em razão do acima exposto, o Comitê, em deliberação ocorrida em 27.10.2020^[18], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **MARCELO CUNHA RIBEIRO**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

Relatório finalizado em 09.12.2020.

^[1] Art. 157, § 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

^[2] Art. 3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.

Art. 6º Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.

Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.

^[3] Ofício de Alerta nº 59/2018/CVM/SEP/GEA-2, no âmbito do Processo SEI 19957.003035/2019-48.

^[4] Ofício de Alerta nº 13/2019/CVM/SEP/GEA-2, no âmbito do Processo SEI 19957.010190/2018-30.

^[5] Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

Art. 16. O emissor deve divulgar informações de forma abrangente, equitativa e

simultânea para todo o mercado.

[6] A partir de 04.03.2019, o envio de informações periódicas e eventuais das companhias passou a ocorrer por meio do IPE Online, funcionalidade **do** Sistema Empresas.Net. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190201-2.html>.

[7] Ofício de Alerta nº 045/2017/CVM/SEP/GEA-2, no âmbito do processo 19957.010566/2017-25.

[8] O Sistema Empresas.Net é um programa que deve ser utilizado pelas companhias registradas ou que pretendam se registrar na CVM para gerar e enviar os Formulários Cadastral, de Referência, ITR e DFP à CVM e à B3, no caso de companhias listadas nos mercados por ela administrados.

[9] Ofício nº 65/2020/CVM/SEP/GEA-4.

[10] Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

[11] Deliberado pelos membros titulares da SMI, SNC e SSR e pelos substitutos da SPS e da SGE.

[12] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral submeterá a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, que deverá apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.

Art. 86. Na deliberação da proposta, o Colegiado considerará, dentre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados ou investigados ou a colaboração de boa-fé destes, e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.

[13] No caso concreto, a SEP detectou infração, em tese, ao disposto no §4º do art. 157 da Lei 6.404, cometida por ex-DRI de Companhia aberta, por não divulgar Fato Relevante, após divulgação de matéria jornalística, que influenciou significativamente cotações das ações da Companhia, tendo divulgado, em resposta a questionamento da CVM, apenas comunicado ao mercado. No caso, foi aprovada uma proposta de Termo de Compromisso no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

[14] Fonte: Sistema de Inquérito da CVM (último acesso em 08.12.2020).

[15] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral submeterá a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, que deverá apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.

Art. 86. Na deliberação da proposta, o Colegiado considerará, dentre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a

natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados ou investigados ou a colaboração de boa-fé destes, e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.

[16] Idem Nota Explicativa ("N.E.") 13.

[17] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SPS, SMI e SNC e pelo substituto da SSR.

[18] Idem N.E. 17.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Pereira da Silva, Superintendente Substituto**, em 28/12/2020, às 15:31, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Azevedo da Silva, Superintendente Substituto**, em 28/12/2020, às 16:31, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Madson Vasconcelos, Superintendente Substituto**, em 28/12/2020, às 17:01, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar de Freitas Henriques, Inspetor**, em 28/12/2020, às 18:02, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Araujo Alves de Souza, Superintendente Geral Substituto**, em 28/12/2020, às 18:04, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1167140** e o código CRC **AB752F9D**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1167140** and the "Código CRC" **AB752F9D**.*